

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4109/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร
นาย ศักดา เวช ประดิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 335, มาตรา 339, มาตรา 340 ตรี

ผู้เสียหายเป็นหนี้พี่สาวจำเลย พี่สาวจำเลยเคยบอกผู้เสียหายว่าจะเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายมาไว้ก่อน เมื่อผู้เสียหายมีเงินแล้วค่อยมาไถ่คืน จำเลยไปเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายโดยเปิดเผยตามที่ผู้เสียหายยินยอมให้ถือเอาทรัพย์สินของตนเพื่อประกันการชำระหนี้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 1 คน มีอาวุธปืนสั้นและรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ได้ร่วมกันชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำ 1 เส้นของผู้เสียหายที่ 1 เครื่องเล่นวีดีโอเทป 1 เครื่อง กับเครื่องรับวิทยุเทป 1 เครื่อง ของผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายที่ 1 ไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 334, 335, 339, 340 ตรี ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2525 มาตรา 11, 13

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี้ให้จำคุก 15 ปี คำให้การชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยไปที่บ้านผู้เสียหายที่ 2 และเอาเครื่องเล่นวีดีโอเทปของผู้เสียหายที่ 2 ไปแต่ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเอาเครื่องรับวิทยุเทปของผู้เสียหายที่ 2 กับสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายที่ 1 ไปด้วยโดยใช้อาวุธปืนขู่ขีญผู้เสียหายที่ 1 อันจะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ คงมีปัญหว่าการที่จำเลยเอาเครื่องเล่นวีดีโอเทปของผู้เสียหายที่ 2 ไปเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ เห็นว่าผู้เสียหายที่ 2 เป็นหนี้พี่สาวจำเลย พี่สาวจำเลยเคยบอกผู้เสียหายที่ 2 ว่าจะเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ 2 มาไว้ก่อน เมื่อผู้เสียหายที่ 2 มีเงินแล้วค่อยมาไถ่คืน จำเลยไปเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ 2 โดยเปิดเผยตามที่ผู้เสียหายที่ 2 ยินยอมให้ถือเอาทรัพย์สินของตนเป็นประกันการชำระหนี้เงินยืม การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

พิพากษายืน.

(สมชัย ศิริบุตร-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ